CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GESTÃO DE TRÁFEGO PAGO

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: [RAZÃO SOCIAL CLIENTE], CNPJ [CNPJ CLIENTE], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO DO CLIENTE], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], [CARGO DO CLIENTE], de CPF [CPF DO REPRESENTANTE LEGAL], doravante “CONTRATANTE”.

CONTRATADA: WALKUP SISTEMAS E INTELIGÊNCIA LTDA, nome de atuação NEX MARKETING DIGITAL, CNPJ 69.511.558/0001-38, com endereço na Rua Sapiranga, 1340, Canudos, Novo Hamburgo/RS, CEP 9340-20, representada na forma de seus atos constitutivos, doravante “CONTRATADA”.

As partes, ambas atuando no âmbito empresarial, ajustam as condições seguintes.

1. OBJETO E ESCOPO

1.1. A CONTRATADA prestará serviços continuados de planejamento, configuração, acompanhamento e otimização de campanhas de tráfego pago, principalmente nas plataformas Meta Ads (Facebook e Instagram), conforme briefing e acessos fornecidos pela CONTRATANTE.

1.2. O número de campanhas e anúncios será definido por critérios técnicos da CONTRATADA, sem limite numérico previamente fixado, observadas a capacidade operacional, as políticas das plataformas e a disponibilidade de materiais, orçamento e aprovações.

1.3. Verbas de mídia, tributos incidentes sobre anúncios, ferramentas e serviços de terceiros não estão incluídos na remuneração contratual e serão suportados pela CONTRATANTE, salvo ajuste escrito em contrário.

1.4. Não estão incluídos, sem contratação específica: criação de sites, produção audiovisual, atendimento comercial de leads, garantia de vendas, gestão de outras plataformas ou alterações estruturais em sistemas da CONTRATANTE.

2. VIGÊNCIA

2.1. O contrato vigorará inicialmente por 90 (noventa) dias a partir de [DATA DE INÍCIO], renovando-se automaticamente por períodos sucessivos de 90 dias, ressalvadas as hipóteses de rescisão previstas neste instrumento.

2.2. A comunicação expressa de não renovação poderá ocorrer desde a assinatura ou durante o ciclo vigente e produzirá efeitos ao final dos 90 dias em curso, sem exigência de 90 dias adicionais. Sem comunicação até o término, ocorrerá renovação automática por mais 90 dias.

3. REMUNERAÇÃO E DESCONTO CONDICIONAL

3.1. O preço mensal de referência dos serviços é R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). A CONTRATADA concede desconto comercial condicionado à pontualidade, resultando em mensalidade promocional de [VALOR PROMOÇÃO], (DESCRIÇÃO DO VALOR), sendo integralmente paga até o quinto dia após o vencimento.

3.2. Vencimento mensal: dia [DATA DO VENCIMENTO] de cada mês. Primeira competência e vencimento: [DATA COMEÇO VIGÊNCIA CLIENTE]. O pagamento será realizado pelos meios indicados no documento de cobrança emitido pela CONTRATADA.

3.3. Na hipótese de não pagamento até o quinto dia após o vencimento, a CONTRATADA pretende considerar encerrada a condição promocional apenas para a competência inadimplida, exigindo o preço de referência de R$ 1.800,00 como valor total daquela competência, sem multa moratória adicional. Esta previsão constitui ponto de risco jurídico destacado na nota final e depende de validação jurídica específica.

3.4. Regularizada integralmente a inadimplência, as competências futuras voltarão a fazer jus ao preço promocional de [VALOR PROMOÇÃO], desde que atendida a condição de pontualidade.

3.5. Não incidirão juros moratórios nem multa moratória adicionais sobre competência à qual seja aplicada a perda do desconto promocional, observada a legislação aplicável e o risco de requalificação dessa diferença como penalidade.

3.6. Qualquer alteração de preço, escopo ou vencimento deverá ser documentada por escrito e aceita pelas partes.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Empregar diligência técnica na gestão das campanhas, informar necessidades relevantes de ajustes e atender solicitações relacionadas ao escopo contratado em prazo razoável.

4.2. Observar, no que lhe couber, as políticas das plataformas e manter sigilo sobre dados e informações comerciais da CONTRATANTE.

4.3. A CONTRATADA não garante quantidade de leads, aprovação de anúncios, resultados financeiros, faturamento ou vendas, pois dependem de fatores externos, inclusive mercado, orçamento, qualidade da oferta, atuação comercial e decisões das plataformas.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Pagar pontualmente os valores contratados, disponibilizar acessos e materiais necessários, aprovar informações comerciais e garantir a licitude das ofertas, imagens, dados e alegações publicitárias fornecidas.

5.2. Manter saldo e meio de pagamento suficientes nas contas de anúncios, quando aplicável, e responder pelo atendimento e tratamento dos contatos recebidos.

5.3. Não revogar injustificadamente os acessos essenciais durante a prestação do serviço; eventual impossibilidade de execução causada pela CONTRATANTE deverá ser documentada, sem gerar automaticamente penalidade fixa adicional.

6. CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO E AVISO PRÉVIO

6.1. A CONTRATANTE poderá solicitar o encerramento contratual mediante mensagem enviada ao endereço exclusivo cancelamento@nexmeta.com.br. O aviso considera-se recebido na data de entrega comprovada ao servidor de e-mail indicado, independentemente de resposta ou concordância da CONTRATADA.

6.2. A comunicação de não renovação produz efeitos no término do ciclo de 90 dias vigente, sem aviso prévio adicional. Durante o ciclo, são devidas as obrigações correspondentes.

6.3. Cumpridos o aviso prévio e as obrigações financeiras correspondentes, não será devida multa ou compensação rescisória adicional.

6.4. Na rescisão antecipada imotivada, convenciona-se multa de 40% do valor integral do ciclo contratual de 90 dias, vedada a cumulação com penalidade de aviso prévio pelo mesmo fato, sujeita à proporcionalidade e à possível redução judicial nos termos dos artigos 412 e 413 do Código Civil.

6.5. Permanecem exigíveis as mensalidades vencidas correspondentes a serviços prestados, vedada cobrança duplicada pelo mesmo fato ou período.

6.6. A compensação prevista na cláusula 6.4 está sujeita ao controle de proporcionalidade, à legislação aplicável e à possibilidade de redução judicial; não constitui valor de recuperação garantida.

6.7. A CONTRATADA enviará confirmação escrita do pedido, data de encerramento e demonstrativo de eventual saldo, sem que a ausência dessa confirmação impeça o cancelamento regularmente comunicado.

7. INADIMPLÊNCIA E RESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTO

7.1. A inadimplência isolada não equivale a pedido voluntário de cancelamento.

7.2. Enquanto não configurada a rescisão prevista na cláusula 7.4, a CONTRATADA permanecerá disponível para cumprir o escopo contratual e atender solicitações pertinentes da CONTRATANTE. Não haverá cobrança por período em que a CONTRATADA deixar integralmente de disponibilizar os serviços por decisão própria, ressalvadas obrigações já vencidas e situações de impedimento imputável à CONTRATANTE.

7.3. A CONTRATADA poderá notificar a CONTRATANTE sobre competências vencidas, indicando valores e meios de regularização, sem juros ou multa moratória adicionais quando aplicada a condição da cláusula 3.5.

7.4. Verificadas três mensalidades consecutivas vencidas e não pagas, o contrato será rescindido de pleno direito por inadimplemento, mediante comunicação escrita de confirmação da rescisão à CONTRATANTE. A prestação de serviços cessará nessa data, sem novas mensalidades futuras.

7.5. Eventuais cobranças deverão discriminar cada competência e respectiva base contratual, sem juros ou multa moratória adicionais quando aplicada a condição da cláusula 3.5.

7.6. A CONTRATADA poderá buscar cobrança extrajudicial ou judicial de valores exigíveis, mediante demonstração das competências, disponibilização dos serviços, vencimentos e critérios de cálculo, observada a legislação aplicável.

8. CONTAS, MATERIAIS E DADOS

8.1. A Business Manager (BM), as contas de anúncios, os dados, históricos e ativos originalmente pertencentes à CONTRATANTE permanecem sob sua titularidade. A gestão pela CONTRATADA não transfere essa titularidade.

8.2. A CONTRATADA preserva os direitos que efetivamente detenha sobre seus criativos originais, modelos preexistentes, documentos internos e informações estratégicas confidenciais. Ideias, métodos gerais, configurações usuais e dados da CONTRATANTE não se tornam automaticamente propriedade exclusiva da CONTRATADA.

8.3. Quanto aos materiais protegidos e identificados como de titularidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE recebe licença de uso não exclusiva, intransferível e limitada à vigência contratual, sem cessão definitiva, ressalvados direitos de terceiros e eventuais disposições específicas ajustadas por escrito.

8.4. Durante a vigência, a CONTRATANTE manterá os acessos necessários à prestação dos serviços na BM e nas contas administradas, abstendo-se de revogação injustificada. Ficam ressalvadas medidas proporcionais por segurança, obrigação legal, regras da plataforma ou descumprimento relevante da CONTRATADA, comunicadas e documentadas quando possível.

8.5. A CONTRATANTE não poderá copiar, exportar, transferir a outras contas ou disponibilizar a terceiros materiais autorais originais ou informações estratégicas confidenciais da CONTRATADA fora dos limites da licença ou sem autorização escrita. A restrição não abrange ativos próprios da CONTRATANTE, conteúdos legitimamente licenciados de terceiros ou práticas gerais não protegidas.

8.6. No último dia de vigência, a CONTRATADA realizará pessoalmente a retirada dos materiais proprietários cuja licença tenha terminado, mediante comunicação prévia, inventário e registro do procedimento. A retirada será limitada ao que possa legitimamente remover, sem excluir dados, históricos, relatórios, públicos de titularidade da CONTRATANTE ou outros ativos alheios, nem comprometer indevidamente a integridade da conta. Materiais de titularidade controvertida serão preservados até solução acordada ou decisão competente.

8.7. A CONTRATANTE manterá os acessos tecnicamente necessários até a conclusão do procedimento previsto na cláusula 8.6, no último dia de vigência, ressalvadas as hipóteses justificadas da cláusula 8.4. O procedimento não autoriza acesso posterior ao encerramento.

8.8. A revogação injustificada dos acessos com violação da cláusula 8.4 ou a utilização ou reprodução comprovadamente não autorizada de materiais protegidos, em violação da cláusula 8.5, poderá sujeitar a CONTRATANTE à multa específica de R$ 1.800,00 por ocorrência comprovada, mediante notificação e possibilidade de esclarecimento, sem cobrança duplicada pelo mesmo fato. A exigibilidade e eventual redução observarão os arts. 412 e 413 do Código Civil. A cumulação com outras penalidades somente será admitida para fatos geradores distintos e de modo proporcional.

8.9. As partes observarão a LGPD e as obrigações de confidencialidade, segurança e preservação dos registros legalmente exigidos, inclusive após o encerramento.

9. RESPONSABILIDADE, COMUNICAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Nenhuma parte responderá por falhas de plataformas, bloqueios de contas, oscilações de leilão ou eventos alheios ao seu controle, salvo quando comprovada conduta culposa ou descumprimento de obrigação própria.

9.2. Alterações contratuais exigem acordo escrito. Tolerância ocasional não representa renúncia a direitos.

9.3. Comunicações operacionais poderão ocorrer por e-mail ou WhatsApp, mas o pedido formal de cancelamento pela CONTRATANTE deverá observar o canal da cláusula 6.1. Falhas técnicas comprovadas do canal oficial não poderão impedir o exercício do direito de cancelamento, admitindo-se meio escrito alternativo idôneo nesses casos.

9.4. Este contrato poderá ser assinado eletronicamente, com mecanismos que permitam identificar signatários e preservar a integridade do documento. As partes poderão colher assinaturas de duas testemunhas para reforçar sua aptidão como título executivo extrajudicial, conforme os requisitos legais aplicáveis.

9.5. Fica eleito o foro da comarca de Sapucaia do Sul/RS, desde que haja pertinência legal e não incida regra imperativa de competência, com renúncia a outro foro na medida permitida em lei.

COMPLEMENTO — COMPOSIÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS

O preço regular de referência de R$ 1.800,00 contempla diagnóstico inicial da infraestrutura Meta, incluindo BM, contas de anúncios, páginas, perfis comerciais e domínios, identificação de necessidades de adequação, planejamento e gestão contínua, indicadores disponíveis no aplicativo NEX e chatbot conforme funcionalidades contratadas. Serviços de terceiros e adequações fora do escopo dependem de ajuste próprio. A condição promocional de R$ 499,00 para os dez primeiros clientes e suas regras devem constar expressamente da oferta.

COMPLEMENTO — PRODUÇÃO DE CRIATIVOS E OTIMIZAÇÃO

A criação, adaptação e atualização de materiais publicitários tecnicamente necessários durante a vigência estão incluídas na mensalidade, inclusive promocional. Um conjunto poderá envolver três propostas visuais em três dimensões, conforme avaliação técnica. A CONTRATADA define a necessidade e a frequência de intervenções segundo resultados, conversões, políticas da Meta e estratégia. Não há obrigação de criar artes todo mês nem quantidade mínima de alterações; poderão ocorrer meses sem substituições e outros com diversas intervenções. Preserva-se o dever de diligência na gestão.

ADITAMENTO — GLOSSÁRIO, ATENDIMENTO E TRANSPARÊNCIA

10. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

BM (Business Manager ou Portfólio Empresarial): ambiente da Meta para administrar ativos e permissões de acesso.
Conta de anúncios: ativo em que se configuram e veiculam anúncios.
Campanha: estrutura organizada por objetivo publicitário.
Conjunto de anúncios: agrupamento com orçamento, público e parâmetros de veiculação.
Criativo: imagem, vídeo, texto ou outro material publicitário.
Público: audiência ou critérios de segmentação.
Gestão de tráfego: planejamento, execução e acompanhamento das campanhas, conforme escopo contratado.
Indicadores: métricas de desempenho exibidas pelas plataformas, sujeitas à disponibilidade dos dados. Essas definições não alteram as regras de titularidade e licença previstas neste instrumento.

11. CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

O atendimento humano por WhatsApp e vídeo-chamada ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília), exceto feriados. Solicitações fora desse período poderão ser atendidas no próximo expediente. Chamadas por vídeo-chamada são realizadas através da plataforma Meet do Google e fica sujeito à disponibilidade de agenda publicada.

A plataforma https://app.nexmeta.com.br permite consultar indicadores disponibilizados e solicitar agendamento de reuniões estratégicas ou de feedback, conforme horários disponíveis na agenda compartilhada.

A disponibilidade de indicadores na plataforma não equivale a atendimento humano ininterrupto. Eventuais falhas serão tratadas segundo o contrato e a legislação aplicável.

O pedido formal de cancelamento continua sendo recebido exclusivamente por cancelamento@nexmeta.com.br, conforme disposição contratual específica.

12. TRANSPARÊNCIA E POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO

As partes declaram ter tido oportunidade efetiva de examinar a minuta, esclarecer dúvidas e propor alterações antes da assinatura. Alterações aceitas serão formalizadas por escrito.

A interpretação e a execução do contrato observarão boa-fé objetiva, equilíbrio e legislação aplicável. Esta declaração não impede o controle judicial de cláusulas abusivas ou penalidades excessivas.

13. ASSINATURAS

Local e data: [DATA COMEÇO VIGÊNCIA CLIENTE], Novo Hamburgo/RS

CONTRATANTE: [RAZÃO SOCIAL CLIENTE], CNPJ [CNPJ CLIENTE]
Representante: [NOME E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL]
Assinatura: _____

CONTRATADA: WALKUP SISTEMAS E INTELIGÊNCIA LTDA
CNPJ: 69.511.558/0001-38
Representante: MARCELO MOZART DOS SANTOS - CPF: 97207993072

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 1: [NOME E CPF] Assinatura: _____

TESTEMUNHA 2: [NOME E CPF] Assinatura: _____